Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
*****

Số: DN01/2017HHDNNB

V/v: Thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2017

Kính gửi: ***Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ***
Ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ
Ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ
Ông Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ
Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư
Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương
Ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Đồng kính gửi: ***Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch đầu tư***

Trước hết, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam xin gửi tới quý Cơ quan lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hợp tác và hỗ trợ của quý Cơ quan trong suốt thời gian vừa qua. Đồng thời, chúng tôi gửi Công văn này kính mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của quý Cơ quan về vấn đề sau:

Ngày 21/12/2016, các doanh nghiệp chúng tôi nhận được Thông báo số 1548/TB-UBND của UBND quận Hải An triển khai quy định tại Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố Hải Phòng (*sau đây gọi là Nghị quyết 148*) về việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chúng tôi nhận thấy quy định trên không thể triển khai ngay tại thời điểm hiện tại vì những lý do như sau:

Thứ nhất, **việc ban hành Nghị quyết 148 của HĐND thành phố Hải Phòng không tuân theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật**. Cụ thể, theo quy định tại khoản 1, Điều 113, Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 2015: *"Cơ quan đề nghị xây dựng nghị quyết có trách nhiệm lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các cơ quan, tổ chức có liên quan; đăng tải toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến"*. Tuy nhiên, trên thực tế cổng thông tin điện tử của thành phố Hải Phòng không đăng tải bất cứ nội dung nào liên quan đến dự thảo Nghị quyết và các doanh nghiệp chịu sự tác động trực tiếp như chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ nguồn thông tin nào về dự thảo xây dựng Nghị quyết.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Thứ hai, **căn cứ xác định mức phí không rõ ràng**. Điểm b, khoản 2, Điều 5, Thông tư số 250/2016/TT-BTC quy định: *"Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu là khoản thu đối với các đối tượng sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu để bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, duy trì điều kiện phục vụ hoặc tái tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, công trình dịch vụ và tiện tích công cộng trong khu vực cửa khẩu"*. Tuy nhiên, khi ban hành Nghị quyết 148, HĐND thành phố Hải Phòng không đưa ra các căn cứ xác đáng cho việc cân đối giữa tổng mức thu dự kiến và mức chi cần thiết cho việc duy tu, bảo dưỡng và duy trì kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng.

Thứ ba, **việc quy định thu phí của Hải Phòng đang chồng chéo với nhiều loại chi phí khác mà doanh nghiệp đang phải trả** như phí nâng hạ container, phí xếp dỡ, phí lưu kho, phí bảo trì đường bộ, phí cầu đường,... Theo chúng tôi hiểu, các loại phí này đều thuộc phạm vị "phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng" mà HĐND thành phố Hải Phòng nêu ra.

Thứ tư, **mức phí đang quy định là quá cao.** Hiện nay, các doanh nghiệp chúng tôi đang phải trả trung bình khoảng gần 5.000.000 VNĐ cho 1 container hàng hóa đi từ Hà Nội đến Hải Phòng hoặc ngược lại (đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, cầu đường, thuê forwarder làm thủ tục hải quan, bảo hiểm hàng hóa,...). Trong khi đó mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho 1 container 40 feet tại Hải Phòng lên đến 500.000 VNĐ tương đương 10% tổng chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả.

Thứ năm, **cơ sở hạ tầng, nhân lực để thực hiện hoạt động thu phí của Hải Phòng còn chưa đáp ứng được yêu cầu**. Chỉ thị số 14/CT-TTg ban hành ngày 10/5/2016 của Thủ tướng chính phủ quy định: *"Không ban hành văn bản đối với các khoản phí, lệ phí có tên trong danh mục phí và lệ phí nhưng chưa thấy cần thiết và chưa đủ điều kiện thu"*. Hiện tại, theo chúng tôi được biết Hải Phòng đang triển khai áp dụng thu phí tại 14 điểm. Phương thức thu phí hết sức thủ công. Doanh nghiệp phải cử nhân viên trực tiếp đến các điểm thu phí, nộp tiền và nhận biên lai thu phí viết tay rồi mới mang ra cảng biển xuất trình biên lai để nhận hàng. Thời gian hoàn tất việc nộp phí mất trung bình từ 30 phút đến 1 tiếng. Điều này khiến việc giải phóng hàng tại cảng bị chậm trễ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị gián đoạn. Từ đó gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp, nhất là trong thời điểm giáp Tết là mùa sản xuất cao điểm của doanh nghiệp.

Thứ sáu, **việc thu phí đang đi ngược lại với mục tiêu của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia** được nêu tại Nghị quyết số 19/NQ-CP. Hiện tại tổng chi phí/container hàng hóa của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đang cao hơn các nước khác trong cùng khu vực. Tăng thêm một loại phí đồng nghĩa với việc tăng thêm thủ tục hành chính, tăng chi phí thông quan và thời gian thông quan của doanh nghiệp. Ngoài ra, các doanh nghiệp chúng tôi đã thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu ở rất nhiều cảng biển quốc nội, các cảng biển tại khu vực ASEAN cũng như trên toàn thế giới nhưng tuy nhiên chưa nơi nào áp dụng loại phí như Hải Phòng. Việc triển khai thu phí sẽ làm giảm mạnh khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, ảnh hưởng tới xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam. Từ đó, dẫn đến nguy cơ suy giảm vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Thứ bảy, **việc yêu cầu doanh nghiệp áp dụng nộp phí từ ngày 1/1/2017 là quá gấp.** Các doanh nghiệp chúng tôi hoàn toàn bị động, không kịp đàm phán hợp đồng với đối tác hoặc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2017. Điều này khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do chi phí sản xuất kinh doanh bị gia tăng đột biến.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Với những lý do nêu trên, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam chúng tôi xin kiến nghị như sau:

1. Bãi bỏ ngay lập tức Nghị quyết 148 quy định về việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Hải Phòng.

2. Trong trường hợp xét thấy việc thu phí thực sự cần thiết đối với địa phương, HĐND thành phố Hải Phòng cần tiến hành điều tra, nghiên cứu sâu rộng; lấy ý kiến doanh nghiệp; xây dựng căn cứ xác đáng về cân đối giữa mức thu dự kiến và mức chi cho việc duy tu, bảo dưỡng và duy trì kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng; quy định mức phí hợp lý đảm bảo không bị chồng chéo với các loại phí khác; quy định lộ trình áp dụng phù hợp; thủ tục thực hiện nhanh gọn,... để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, cân đối chi phí sản xuất không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Kính mong quý Cơ quan cân nhắc xem xét ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để chúng tôi có thể yên tâm ổn định sản xuất, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng;
- Lưu JBAV.

T/M HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

TAIJI YANAI